

조문별 제·개정 이유서

◇ 「법제처 성희롱·성폭력 예방 및 2차 피해 방지 지침」

◇ 제·개정 이유

스토킹 방지를 위한 자체 예방지침을 의무적으로 마련하도록 하는 내용으로 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」이 제정됨에 따라 스톱킹 예방 및 피해자 보호·지원에 필요한 사항을 정하는 한편,

성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회의 위원장을 법제처장에서 기획조정관으로 변경하고, 위원장이 아닌 위원은 소속 직원 또는 성희롱·성폭력·스토킹 방지 관련 전문가 중 위원장이 지명 또는 위촉하는 사람으로 하도록 하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 스톱킹 정의 신설(안 제2조제3호)

스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」에 따른 스톱킹행위와 스톱킹범죄를 ‘스토킹’으로 정의함

나. 고충상담창구 업무 확대(안 제4조)

혁신행정감사담당관실에 설치된 고충상담창구를 통해 스톱킹 사건에 대한 조사·처리 등의 업무를 수행하도록 함

다. 스톱킹 조사 시 금지사항(안 제7조제9항)

스토킹 사건 조사 과정에서 고충상담원이 고충상담·처리등을 원하는 사람을 비난하거나 위촉시키는 행위 등을 금지함

라. 피해자 보호·지원(안 제8조)

스토킹 피해자 등에 대해 신변보호, 치료 지원 등을 하도록 하고, 신분·인사상 불이익 조치나 피해자에 관한 비밀누설을 금지함

마. 고충심의위원회의 설치·구성(안 제10조)

스토킹의 판단, 피해자에 대한 보호 조치 등을 심의하기 위하여 법제처에 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회를 두도록 함.

바. 그 밖의 개정사항(안 제3조, 제3조의2부터 제3조의4까지, 제5조, 제6조, 제9조 등)

스토킹 예방 및 피해자 보호·지원에 필요한 사항 반영